ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޤާނޫނީ އެއްގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ ދަރުމަވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުވުން ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިސްތިއުނާފުކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުތުފުރިހަމަ ކަސްޓަމަރަކު ލިބިއްޖެ ގޮތަށް ހަމަޖެހުން ހިއްސާކުރާނަމާއި، (ހަމަޖެހޭ ވަރަކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާނަމަ އަގު ދެފުށް ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދެއްކުމަށް ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެ އުޅަނދު ގަން އެހެން އިސްތިސްނާކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާގެ ބަލައިގެން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ސަޕްލަޔަރަކުގެ ނިންމަވަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިން ސަޕްލަޔަރަކު ގެންދިޔުމަށް ސީދާ ވަގުތު ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅޭތަން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިންޑިއާއަށްގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއްސޭގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެފުށުގައިވާ ފަރާތުގެ، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާތޯ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެވުނު ވައުދު ޝުކުރުވެރިކަމުގެ އަދަދެއް ކަމަށާއި، އަދި އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ތަޙުރީރުކޮށް އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް، އެކަން ތަންފީޒުކުރުވުން އެދިފައި ގޮތުގެ އާދައަށް ނިންމަވަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަރަކާ ސިންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޖީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ނަޝީދުގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަރަކާ ސިންގެ ދަޢުވާ ކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް މަދަނީ ގޮތުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމްކުރެވިފައި، ޤާނޫނުގެ ނުވަ ދިނުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޤާނޫނުގެ ނުވަ އަދި މަސްއޫލިއްޔަތެއް މަގެއް ނުވާ ޙުކުމުގެއްކަމަށް ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުމެއް އިޤުރާރެއް ބަދަލުކުރުމުގެ އިރާދައިގައި، ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އާއި ކްރިސްޓޯފް ޕީޒާ ނިކޯލާ ގްރޯ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވާތީގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަރަކާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރުހުން އެނގިހުރެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔާކުރުމަށް، ޕްރޮކިއުރޭޝަން އެސްޓޭމްގެ މަބަދައި މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަޞްދީޤު ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ފޯނުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވުން، މި ޙުކުމުގެ އެހެން ނުވާ ބަލާފައިގައި، މުސްތަޤްބަލުގައި ޤަބޫލު ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކްގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވެފައެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބެލިދާނެ ކަމަކަށްވެސް، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކް އިޤްރާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމުގެ ނުކުތާކަން ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކު ބަޔާން ޤަބޫލުކުރައްވާފައި، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮޑިއުސަރ އެސްޓިމޭޓް މަސްދަރުގެ ތަކެތިތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަސްދަރަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކްރިސްޓަލް ގޯލްޑަން އުފެއްދު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކޮންފަރަންސް ސިފަ ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކްގެ އާއި ކްރިސްޓަލް ގޯލްޑަން އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ވަޒީފާ ބަލަހައްޓާގެން ޖ.ނ. އަލްފާ ސިލްކް ކުރި ހަމަޖެހުނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮޑިއުސަރ އެސްޓިމޭޓް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ، އެހެންނަމަވެސް ހިއްސާދާރުގެ ދަށުން މި ޚިޔާލީ މުޢާމަލާތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޚިޔާލު ދަށަށް ދަރަންޏަށްކުރި އަސާސީ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މުސާރައިގެ ވައްދަލު އާސާގެ މައްސަލަތާ ދަރަންޏެއްކަމަށް" މި މާނައިގައި ޚިޔާލީ ތަސައްވުރުގެ ބަދިބަދިގެން އޮންނާނީ، އިސްތިޝްހާދު ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވަޢުދު ދަރަންޏެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ދަރުމަވަ ޚިޔާލީ މާލީ ނަތީޖާ ބަދިބަދިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މުބާރިޒުން ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަޔާންވެފައި ނުވާ ވައިދު ފައިދާ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް ކަމަށާއި، ވައްދަލު ޚިޔާލުގެ ނަތީޖާތަކުގައި އޮތް ވައްދަލު ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ނިންމާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެން މުޤައްރިރުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަސަން ޝަރީފު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 14 ޖެނުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައިން ބިނާކުރެވޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް މިސާލުތަކާ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވިއްޖެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތަކުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާނެއެވެ.

3. އަދުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، ކޮން [illegible]، ކޮން [illegible] [illegible]، ފައިސާ [illegible] ''[illegible] [illegible]'' ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ [illegible] އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން [illegible] ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ [illegible] ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން [illegible] ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމުގައި [illegible] ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި [illegible]، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ވ [illegible] (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ [illegible]، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު [illegible] ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ކޮންޓްރެކްޓްގެ [illegible] [illegible] ނެތެވެ. [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކު [illegible] ނުވަތަ ގެއްލުމެއް [illegible] ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި [illegible]، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible].

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވައުދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible]، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ޞަޙީޙު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފުޤަހާއުން ހިޔާލުކުރައްވާފައިވިޔަސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްޗަށް ވެވޭ، މުޢާވަޟާއެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަދަލުވުމެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވާނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 41-40 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތް އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ހޭދަތަކެއް ކޮށްފިނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ޚިލާފުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ދޫކުރުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ޚިލާފުވާ ފަރާތުން ދެވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ގޮތަކަށް ދަތިކުރި، އަމިއްލަ އިޤްތިޞާދުގައި ކުރި ބަދަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ދެވަނަ ފަރާތަށް ވީ ވަޢުދަކަށް ބަރޯސާވެ، ދެވަނަ ފަރާތުން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކަމެއް ނުކޮށް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު ޚިލާފުވެ ޢަމަލުކުރުމުން ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުރި ހާލަތެއްގައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު ޚިލާފުވާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޮޑުކޮށް ޤަޟިއްޔާގެ ވ. ސަރަޙައްދުގެ ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޒަސީމާއާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޒަސީމާއާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވޯލާއާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބަދަލުކުރާ ގޮތަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވީ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އޮތްނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގައި ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ވ. މާރާ ސިޓީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޒަސީމާއާ) ގައި ބައްޓަންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަށަވަރު އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ (ސްޕެސިފިކް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ނުފުއްދައިފިނަމަ، ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިދާނެ ހާލަތެއްކަން ކަށަވަރުވުން ލާޒިމުކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބައާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއެގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ޤާނޫނީގޮތަކަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އެލިމެންޓްތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އެލިމެންޓްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއްޔާ، ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެލިމެންޓްތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޖަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދޭފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތަކަށް ބަދަލުވެ އަންނަ ގޮތަށް ނުވާނަމަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދޭފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމަސްއަލަ އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާފައިވާކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިކަންތަކުގައި) ވަޢުދެއްކަމުގައިވެސް؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލުގައި ނިޢުމަތެއްވެސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ދިރިގެން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ހައްލު ދިނުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ފަރާތާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިގެން ކަމުގައިވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، އެއީ މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، [illegible] ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ގާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދިނުން ޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.